

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목 진공흡입차 단가계약 용역 관련 계약변경 업무처리 미흡

관 계 부 서 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부

조 치 부 서 ○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 제◇◇◇처 △△△부는 본부 내 진공흡입차 운영의 적합한 방법에 대해 검토하여 업체 선정에 대한 투명성 확보 및 명확한 임차비용 산출이 가능하도록 2023. 5. 24. “2023년도 진공흡입차 연간 단가계약 용역” 계약 입찰을 추진하였으나, 단독 입찰로 인한 2회 유찰 및 업체의 안전보건 수준평가 미달로 인하여 6개월이 지나 2023. 11. 15. 수의계약으로 계약을 체결하였다.

그리고 수의계약 체결 이후 2회의 계약변경이 이루어졌는데, 1차 변경 시 계약체결 지연으로 인한 물량 소화를 위해 계약기간이 연장되었고, 2차 변경의 경우 신규 물량을 반영하여 최초 계약 대비 공사비를 5배 증액하였다.

[표 36] 2023년도 진공흡입차 연간 단가계약 변경계약 현황

구분	계약금액(VAT포함)	용역기간	사유
최초	약 2억 원	`23.11.20 ~ `23.12.31.	
1차 변경	-	`23.11.20 ~ `24.06.30.	계약체결 지연으로 인한 물량 소화
2차 변경	약 12.5억 원	-	OH 시 발생물량 반영

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 규정 「계약규정」 제19조(단가계약기간 연장) 제2항에 따르면 계약기간은 필요한 경우 계약상대자와 협의하여 차년도 단가계약을 체결할 때까지 이를 연장하거나, 단축하여 운영할 수 있도록 규정하고 있으며, 또한 사내 기준 「계약업무처리기준」 5장. 연간단가계약 일반조건 제1조(단가계약) 제7호에서도 구매자와 계약상대자와의 합의를 통해 차년도 단가계약 체결까지 계약기간을 연장할 수 있도록 명시하고 있다.

이에 따라 기존 단가계약 기간을 연장하고자 하는 경우 차년도 단가계약 추진이 필수적으로 병행되어야 한다.

따라서 단가계약의 기간 연장은 어디까지나 차년도 단가계약 체결 전까지의 한시적·보완적 조치로 해석되어야 하며, 향후 연속성 있는 업무 수행을 위해 새로운 단가계약을 신속히 추진해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 해당 용역의 계약기간 연장은 차기 단가계약을 추진하지 않는 상황에서 단순히 계약체결 지연으로 인한 계약 물량 소화를 위해 이루어졌다.

또한 차년도 단가계약이 추진되지 않음에 따라, 차년도에 발생한 신규 물량을 기존 단가계약에 반영함으로써 결과적으로 단순한 물량 소화 범위를 넘어 기존 계약상대자에게 과도한 예산이 집중적으로 집행되었다.

이러한 경우 특정 업체에 대한 편중이나 경쟁 제한 사례로 비칠 소지가 크며, 공정한 경쟁 원칙과 계약의 투명성 측면에서도 바람직하지 않다.

이에 따라 차년도 물량은 별도의 신규 단가계약을 통해 추진했어야 하며, 기존 계약의 단순 연장된 기간을 근거로 신규 물량을 포함·집행하는 행위는 적정한 계약관리 절차에 부합하지 않는다.

따라서 향후 유사사례의 재발을 방지하기 위해 차년도에도 연속적으로 수행해야 하는 용역의 계약기간 연장은 차년도 단가계약을 선행하여 추진한 후 계약기간을 조정하고, 차년도 물량을 신규 단가계약을 통해 별도로 집행함으로써 계약의 투명성과 형평성을 확보할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

업무담당자는 감사의견에 이견이 없음을 밝히며, 계획하지 못한 차년도 물량을 신규 계약으로 추진할 경우 계약 절차 수행으로 인해 계약이 늦어져 물량해소가 늦어지고, 이로 인해 발전설비 운영에 차질이 우려되어 내부 회의를 거쳐 차년도까지 계약기간이 연장된 기존 단가계약을 활용하는 것으로 결정하게 되었다고 설명하였다.

하지만 앞으로 기존 동일한 목적을 가진 단가계약이 차년도까지 연장되는 경우라도 차년도에 발생할 물량은 사전에 계획하여 신규 계약을 통해 별도로 집행할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은 향후 동일 또는 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)